

1500167-36.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-36.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000067

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2016374/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS GUSTAVO GONÇALVES VELOZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

NICOLAS GUSTAVO GONÇALVES VELOZO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir/receber de maneira escusa, ocultava e mantinha em depósito, para fins de tráfico um total de:

- 1.041,5g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 25 invólucros de plástico incolor aderente;
- 142,240g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 01 invólucro de plástico de cor verde;
- 10,670g em 09 porções de substância de aspecto resinoso, de cor escura/esverdeada, e 01 invólucro de borracha, cilíndrico, de cor amarelada, contendo em seu interior substância de aspecto resinoso escura/esverdeada, além de 2,430g, contendo fragmentos vegetais, do tipo erva seca, acondicionados em 01 invólucro de plástico incolor do tipo "ziplock", todos derivados Canabinólicos (Maconha).

- 88,650g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, acondicionados em 01 invólucro plástico incolor, vedado por nó.
- 27,956g da mesma substância, acondicionados em 77 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf".
- 5,000g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, processada em forma de crack, acondicionados em 01 invólucro plástico incolor, vedado por nó contendo a substância sólida pardacenta. Além de mais 102,060g (cento e dois gramas e sessenta miligramas) da mesma substância processada em forma de crack, acondicionados em 01 invólucro plástico incolor, tipo aderente
- 0,580g em 02 comprimidos de cor azul, 0,420g em 01 comprimido de cor roxa, 1,350g em 04 comprimidos de cor verde, 0,510g em 02 comprimidos de cor azul, todos da substância derivada de ANFETAMINA.
- Além de uma balança de precisão e a quantia de R\$11.410,80 em espécie (notas e moedas).

Narra a denúncia que durante patrulhamento de rotina policiais militares avistaram o acusado fumando um cigarro que tinha odor de maconha, defronte a sua residência. Ato contínuo, o abordaram, mas nada de ilícito foi encontrado.

Todavia, o portão da residência estava aberto e os policiais visualizaram uma pedra de crack grande sobre uma mesa no alpendre do imóvel. Do alpendre, avistaram no interior do imóvel, em cima de outra mesa na sala, grande quantidade de drogas, sendo: 17 porções de erva com características de maconha embaladas em papel filme, 14 pontos de LSD, 10 comprimidos de Ecstasy, 95 cápsulas plásticas tamanhos diversos contendo pó branco, aparentando tratar-se de cocaína, 01 porção a granel de pó branco, 02 tijolos e 04 porções médias de erva prensada com características de maconha, 01 saco plástico verde contendo porções da mesma erva a granel, 02 sacos de flores de erva ressequida com aparência de maconha, 01 pedra e resquícios aparentando crack, 01 pedra de crack grande, 05 pontos de haxixe, 04 porções da mesma droga, 01 balança de precisão pequena e 01 telefone celular LG com chip, além de grande quantidade de dinheiro dentre moedas e cédulas.

No imóvel também estava a companheira do acusado, Daiane Batista Silva, que negou a propriedade das drogas e apontou o companheiro, ora acusado, como sendo o proprietário. Este de pronto confirmou que as drogas eram suas.

Apresentado na audiência de custódia em 19 de janeiro de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 73/74), logo adiante substituída por medidas cautelares em 13 de janeiro de 2022 (págs. 124/125).

Pessoalmente notificado (págs. 345/346), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 138/145).

O acusado e sua companheira Daiane formularam requerimentos de restituição de coisas apreendidas (págs. 200/205 e 244/251), indeferidos às págs. 297/301 e no item "II" de pag. 335.

A autoridade policial representou pela quebra de sigilo telemático do aparelho celular apreendido (pág. 287).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (pág. 298), com a autorização da quebra de sigilo telemático acima requerida (págs. 333/335) e providenciada a citação pessoal do acusado (pág. 360).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com a ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa deu ênfase à consideração da confissão espontânea como circunstância atenuante; mencionou que o acusado trabalhava informalmente no CEASA, não houve emprego de violência ou grave ameaça na execução do delito, tampouco resistência à prisão, além de ser primário e possuir residência fixa, requisitos pessoais favoráveis à concessão do direito de recorrer em liberdade; reivindicou a restituição de dez mil reais do dinheiro apreendido, ou ao menos da metade do total, eis que a esposa do acusado, Daiane, poupava o valor, por meio de emprego lícito, para a compra do veículo HB20, segundo conversas e avaliações presentes nos autos; por fim, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, a consideração da menoridade relativa como circunstância atenuante, com a imposição de regime

prisional aberto para início de cumprimento de pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

O pedido é procedente.

Filipe Donizeti da Silva Mello, policial militar, durante patrulhamento na "Favela do Gordo" avistou o acusado defronte à residência na posse de cigarro que aparentava ser de maconha, com odor muito forte; na abordagem, prosseguiu, o portão estava aberto e da calçada foi possível visualizar no alpendre, de luz acesa, em cima da mesa, uma pedra de crack, sobre a qual, indagado, o acusado confirmou ser mesmo crack e que atuava como traficante na região.

O policial Filipe ainda declarou que ao recolherem a pedra de crack, estando a porta da sala aberta (dois metros de onde estavam), lá dentro havia outra mesa grande contendo diversos tipos de drogas e muito dinheiro espalhado entre notas e moedas; em seguida, continuou, a amásia do acusado saiu do banho e, muito assustada, afirmou estar desempregada e que tudo, incluindo o dinheiro, pertencia ao acusado, o qual também assim confirmou; comentou que, previamente à a abordagem do acusado, transeuntes viciados indicaram o imóvel dos fatos como sendo o lugar onde havia pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Wander Luis Pereira, também policial militar, a par das informações prestadas pelo seu companheiro de corporação acima inquirido, reforçou que na abordagem do acusado visualizou a pedra de crack em cima da mesa do alpendre e, já dela, dentro da casa, na sala, havia mesa de cozinha com bastantes drogas e dinheiro (possivelmente por ser o dia da coleta de dinheiro nas biqueiras); expôs que, ao ser indagado, o acusado admitiu a traficância e a posse do dinheiro como sendo de origem de tal atividade e logo também surgiu a companheira ali também presente no imóvel (ambos teriam se afirmado desempregados); destacou que na conversa com viciados frequentadores da favela disseram eles que na residência alvo dos fatos morava traficante que fornecia drogas à favela.

Interrogado, o acusado alegou que enquanto preparava o jantar ouviu baterem no portão e, ao checar, deparou-se com os policiais logo entrando, dois pelos fundos e um pela porta da sala, quando então, já algemado, encontraram as drogas; afirmou passar à época por dificuldades financeiras, vivia de "bicos", sendo que quem mais sustentava a casa era sua esposa e, diante dessas condições, pretendeu auferir dinheiro fácil com os entorpecente adquiridos por aproximadamente há um mês para distribuí-los em especial nas festas de fim de ano; ao observar a imagem de pág. 357 extraída do celular explicou dizer respeito ao seu consumo pessoal de drogas.

O acusado sustentou que só as moedas (na quantia aproximada de um mil reais) eram provenientes do comércio de drogas, ao passo que os dez mil reais apreendidos na gaveta de sua esposa eram fruto do trabalho dela (há um ano com registro na carteira, além de outros empregos anteriores com estética facial e faxinas) e tinha por destinação a compra de carro; disse morar na companhia de sua esposa Daiane há quatro anos; negou a existência de mesa no alpendre, somente a da sala.

O cenário formado ao término da instrução processual traz como demonstrado o enredo fático com as implicações criminais narradas na peça acusatória.

A motivação que conduziu à abordagem do acusado, por força de atitude suspeita visualizada, não traduz eventual ilegitimidade.

A equipe policial, munida de informações prévias obtidas junto a usuários de drogas em região conhecida pelo tráfico, no imóvel por eles especificamente indicado, deparou-se com o acusado logo que saía do portão fumando cigarro de maconha e ali mesmo da calçada, na mesa do alpendre, sem nenhuma transposição até aquele instante para dentro do imóvel, foram capazes de visualizar a pedra de crack, de natureza confirmada informalmente pelo próprio acusado.

O artigo 240 e seu parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, estabelecem que "a busca será domiciliar ou pessoal" e "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior".

O artigo 244, do mesmo diploma legal, prevê que "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,

ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci alerta pontifica que "não teria mesmo cabimento exigir, para a realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a situação requer não comporta esse tipo de providência", ilustrando que "se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para efetivar a diligência" (Código de Processo Penal Comentado. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 667).

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

"Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto

(Precedentes do STJ; STF; e desta Corte)." (TRF 02ª R.; Acr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

A pretensa nulidade decorrente da suposta violação de domicílio não encontra amparo no acervo de provas reunidos, sobretudo porque os policiais, desde o início (págs. 4/5), como também em juízo, frisaram que o acusado, com o qual ainda do lado de fora da residência apreendido o cigarro de maconha, logo em seguida, além de admitir o exercício da traficância, também corroborou que a pedra em cima da mesa do alpendre seria mesmo de crack, para onde então, sob seu acompanhamento, ingressaram e, enfim, apreenderam tanto este mesmo entorpecente como todos os outros avistados ao divisarem o olhar, ali mesmo do alpendre, para dentro da mesa da sala, na qual também havia a expressiva quantia em dinheiro, em papéis e moedas. Mesmo que tomado em parâmetro o precedente STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Informativo 687), o relator teria proposto a fixação do prazo de um ano para o aparelhamento dos órgãos de segurança pública na captação das operações/diligências por áudio e vídeo, mas se trata de providência que, mais adiante, foi revista e anulada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo principais trechos trazidos abaixo extraídos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1342077, Julgamento: 02/12/2021, Publicação: 06/12/2021: "Ocorre, entretanto, que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e

determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País – estaduais, distrital e federal – verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação [...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar”

Ainda a isso é necessário acrescentar que o crime em debate enquadra-se, como crime permanente, em função do qual, somado a todos os elementos trazidos, torna dispensável a expedição de mandado de busca domiciliar, a exemplo do aresto do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...]

5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

Reputa-se hígida, portanto, a diligência empreendida.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou nos exames de constatação provisória de págs. 58/67 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 327/332 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), repartida em 17 invólucros plásticos incolores, do tipo aderente, contendo massa líquida de 15,170g; 06 invólucros plásticos incolores, do tipo aderente, contendo massa líquida de 1010,850g; 02 invólucros plásticos incolores, contendo massa líquida de 15,480g; 01 invólucro plástico de cor verde, contendo massa líquida de 142,240g; 09 porções de substância de aspecto resinoso, de cor escura/esverdeada e 01 (um) invólucro de borracha, cilíndrico, de cor amarelada, contendo em seu interior substância de aspecto resinoso escura/esverdeada, na massa líquida de 10,670g; 01 invólucro plásticos incolor, do tipo 'ziplock', contendo massa líquida de 2,430g, bem como a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal “Erythoxylum coca”, distribuída em 01 invólucro plástico incolor, vedado por nó, contendo massa líquida de 88,650g; 77 invólucros plásticos de cor azul, do tipo 'eppendorf', capacidade de 1,0 mL, 13 (treze) invólucros plásticos incolores, do tipo 'eppendorf', capacidade de 0,5 mL e 05 (cinco) invólucros plásticos incolores, do tipo 'eppendorf', capacidade de 0,25 mL, contendo massa líquida de 27,956g; 01 invólucro plástico incolor, vedado por nó, contendo massa líquida de 5,000g; 01 invólucro plástico incolor, do tipo aderente, contendo massa líquida de 102,060g, da substância além da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica MDMA (3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA), repartida em 02 comprimidos de cor azul, de formato irregular, na massa líquida de 0,580g; 01 comprimido de cor roxa, de formato hexagonal, na massa líquida de 0,420g; 04 comprimidos de cor verde, de formato circular, na massa líquida de 1,350g e 02 comprimidos de cor azul, de formato circular, na massa líquida de 0,510g, assim como apreendida balança de precisão (laudo pericial de págs. 193/195) e quantias em dinheiro nos valores de R\$9.900,00 e R\$1.510,80, depositados, respectivamente, às págs. 89 e 90.

A configuração da traficância seguiu mais ainda complementada com a própria confissão do acusado, tanto em fase extrajudicial (pág. 7), como em juízo, e com o conteúdo típico atrelado ao exercício da venda de drogas extraído do celular, conforme por ele mesmo confirmado durante a audiência (págs. 351/359), trazendo nítidas imagens de drogas, quantias em dinheiro e conversas, de mesma natureza, travadas via aplicativo WhatsApp (pág. 358).

Para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiros pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; “No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); “Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa.” (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, o conjunto de circunstâncias acima alinhadas, somado à confissão do acusado, confirmam a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosagem da pena:

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas, detidamente listadas no laudo de constatação provisória de págs. 58/67 e no exame químico-toxicológico de págs. 327/332, abrangendo porções de maconha, outras de cocaína e mais ainda as de MDMA (3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição da droga. Nesse sentido: “1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 19/05/2020), justificando o aumento de dois anos de reclusão e duzentos dias-multa.

Assim, lembrada a variação de pena privativa de liberdade de cinco a quinze anos de reclusão, cumpre estabelecer a pena-base em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa;

Importante lembrar que a dosimetria da pena não guarda critérios rígidos e puramente objetivos, sujeitando-se à discricionariedade vinculada às balizas do tipo penal aplicável à espécie, em atenção à chamada teoria das margens.

Essa inteligência é retratada nos seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal:

"[...] 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena [...]" (HC 141487, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019) e do Superior Tribunal de Justiça: "Rememoro que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável" (STJ, AgRg no HC 558.538/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes a confissão, prestada de acordo com a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, a reduzir, seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa, perfazendo o subtotal de seis anos e seis meses de reclusão e seiscentos e cinquenta dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressalvando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porquanto o acervo probatório demonstrou dedicação sensível do acusado em atividades criminosas, tais quais se nota do conteúdo extraído do celular nas imagens exibidas no laudo de págs. 351/359, as quais, muito embora afirmadas em interrogatório como afetas a seu consumo pessoal de drogas, nelas se visualiza ampla dedicação e pesagem de entorpecentes, acompanhados de notas em dinheiro, em típica situação de envolvimento frontal e frequente no tráfico, vindo exatamente a esse encontro os relatos dos policiais que, previamente à abordagem, tiveram informações junto a usuários de drogas de que no imóvel em questão havia traficante responsável por abastecer a favela, sem se olvidar da menção dada pelo policial Wander de que aquele dia dos fatos teria potencial conexão com a coleta de valores nas biqueiras, o motivo do amontoado de dinheiro encontrado na mesa da sala, ao lado das drogas.

Tais elementos são aptos a afastar o redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06 pelo descumprimento do requisito exigido em lei consistente na ausência de dedicação do acusado a atividades criminosas, devendo ser considerado que "exigir a existência de prévio cometimento de crime e de prévia imposição de pena para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado de condenação por crime praticado anteriormente, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no de reincidência. Assim, considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades criminosas" (STJ. 3ª Turma. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021 - Info 712).

Torno definitivo o quantum de seis anos e seis meses de reclusão e seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme anotado no item "I", nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a hediondez preservada ao caput da capitulação sob a qual incurso o acusado, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão

do crime em julgamento.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno NICOLAS GUSTAVO GONÇALVES VELOZO, qualificado nos autos, à pena de seis anos e seis meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas (gratuidade da justiça deferida no item "VII" de pág. 299).

Mantido solto ao longo da instrução processual (págs. 124/125), faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Presume-se que a origem do numerário e demais objetos encontrados em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular; para tanto, é de se ter presente que o acusado, em juízo, declarou enfrentar dificuldades financeiras e quem mantinha a casa seria sua companheira Daiane, cujo salário, segundo contrato de págs. 223, no restaurante de comida japonesa mencionado, é de R\$1.500,00, incompatível com possível montante de valores reunidos, seja pelo contraste de tempo da própria convivência entre o casal, dito pelo acusado ser de quatro anos, enquanto que, por outro lado, a declaração de pág. 222 exprime ser de dois anos, seja pela direta visibilidade asseverada pelos policiais de se encontrar na mesma mesa da sala ao lado das tantas drogas apreendidas e junto mesmo das moedas, estas desde a primeira oportunidade (pág. 7) referidas pelo acusado de terem atrelamento imediato ao comércio ilícito exercido. Diante disso, decreto o perdimento do numerário de págs. 89/90, em favor da União.

Comunique-se a autoridade policial para, a depender do estado de conservação e dada inexpressividade econômica, promover a destruição da balança de precisão. Quanto ao aparelho celular, utilizado para o tráfico (conforme argumentação exposta no item III da dosagem da pena - divulgação de imagens por aplicativo de mensagens para a venda de drogas - ser-lhe-á decretado o perdimento ou, conforme o caso, como a balança de precisão acima, a também correspondente destruição.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de execução, bem como comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA